КОНТО ПРОФИТ

konto@profit.mk | facebook.com/kontoprofit

02 609 1551 | 070 22 11 65

profit.com.mk

Примена на даночни стапки за ДДВ

МАКЕДОНСКИ КВАЛИТЕТ 2017

MACEDONIAN QUALITY 2017

Содржина

1. Даночни стапки согласно ЗДДВ 3
1.1. Примена на општа даночна стапка 3
1.2. Примена на повластена даночна стапка 3
1.2.1. Примена на повластена даночна стапка за промет на добра 4
1.2.2. Примена на повластена даночна стапка за промет на услуги 8
1.3. Примена на даночна стапка за данок на додадена вредност кај споредни промети 10
1.4. Примена на даночна стапка за данок на додадена вредност кај сложени производи 11

Заради новонастанатите состојби во актуелниот период голем број од бизнисите се преориентираа на интернет продажба на своите производи и достава на истите до дома, а истовремено Online услугите доживуваат експанзија на македонскиот пазар заради што секако во одредени ситуации се отворија нови даночни прашања поврзани со примена на даночните стапки за ДДВ.

1. Даночни стапки согласно ЗДДВ

За секој извршен промет на добра и услуги регистрираните ДДВ обвзници пресметуваат ДДВ со примена на општа даночна стапка од 18% или примена на повластена даночна стапка од 5%.

Примената на соодветната даночна стапка (општа или повластена) за извршениот промет на добра и услуги често пати претставува дилема за даночните обврзници заради видот на производот што го продаваат или пак природата на понудената услуга.

Прашањата која даночна стапка треба да се примени кога даночниот обврзник нуди пакет на добра или комбинација на добро и услуга кои подлежат на различни даночни стапки секогаш се актуелни од една страна заради недоречености во законската регулатива, а од друга страна заради различни толкувања од страна на даночните експерти.

1.1. Примена на општа даночна стапка

Општата даночна стапка од 18% се применува врз вкупниот промет на добра и услуги и увозот, освен врз прометот и увозот кој се оданочува со повластената даночна стапка.

1.2. Примена на повластена даночна стапка

Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот на добра и услуги наведени во член 30 ставови (1) и (2) од Законот за данокот на додадена вредност.

Добрата и услугите, кои подлежат на оданочување со повластената даночна стапка, се подетално уредени со Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена даночна стапка достапна на на Веб страницата на Управата за јавни приходи на следниот линк.

Повластената даночна стапка се применува по сила на закон, така што посебно барање или одобрение од даночниот орган за тоа не е потребно.

Внимавајте на евиденциските обврски! Заради утврдување на данокот и на даночната основата за негово пресметување, даночниот обврзник е должен да води евиденција и притоа да ги раздвојува даночните основи за оданочените промети според даночни стапки.

1.2.1. Примена на повластена даночна стапка за промет на добра

Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот и увозот на следните добра:

1) Производи за човечка исхрана

Прометот на храна се оданочува со примена на повластена даночна стапка од 5%, но во одредени ситуации и покрај тоа што се работи за производи за човечка исхрана сепак заради начинот на послужување, консумација или достава, извршениот промет од аспект на Законот за данокот на додадена вредност има третман на промет на услуга заради што се применува општа даночна стапка од 18 %.

Имено, предавањето на јадења и пијалаци за консумација на лице место претставува услуга согласно член 6 став 2 точка 4 од Законот за данокот на додадена вредност.

Предавање заради консумација на самото место постои кога:

- јадењата и пијалаците, во зависност од околностите на предавањето, се определуваат за консумација во место кое е во просторна врска со местото за предавање и

- е обезбедена посебна опрема за консумација на самото место.

Оттука произлегува дека предавањето со надоместок на јадења и пијалаци за консумација на самото место или во место кое е во просторна врска со местото на предавање спрема трети лица преставува промет на услуга која се оданочува со општата даночна стапка од 18%.

Во табелата во продолжение се наведени најчести прашања поврзани со примена на даночните стапки при продажба на храна и пијалоци:

ПРОМЕТ	ВИД НА ПРОМЕТ	ДАНОЧНА СТАПКА
Продажба на храна во маркет	Промет на добра	5%
Продажба на бурек и бели пецива за носење	Промет на добра	5%
Продажба на брза храна (сендвичи, пици) со достава	Промет на добра	5%
Кетеринг (подготовка, дистрибуција, сервирање и служење на храна)	Промет на услуга	18%
Продажба на храна која се консумира во угостителски објект (бурекџилница, гостилница, ресторан и кафе бар и сл.)	Промет на услуга	18%
Продажба на кафе за носење, овошни сокови и смути [1]	Промет на добро	18%
Продажба на чај за носење	Промет на добро	5%

[1] **Кафето и овошните сокови не се наведени во Одлуката како добра на кои се применува повластена даночна стапка**

2) **Вода за пиење од јавните системи за снабдување и одведување на урбаните отпадни води и вода за наводнување на земјоделско земјиште**

Но внимавајте, продажбата на флаширана вода се оданочува со примена на општа даночна стапка од 18%.

3) **Публикации и тоа: книги, брошури и слични печатени материјали, весници и други периодични публикации, детски сликовници, книги за цртање и боење за деца и картографски производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за рекламни цели, како и публикации со порнографска содржина**

И тка треба да се внимава на ситуацијата кога се врши продажба на електронски книги и електронски весници, бидејќи во овој случај прометот се оданочува со примена на општа даночна стапка од 18%.

Доколу само купувањето на книгата, весникот, детската сликовница е извршено електронски, преку интернет, а истите се доставуваат на домашна адреса во тој случај за извршениот промет се применува повластена даночна стапка од 5%.

4) **Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија**
5) **Ѓубрива**
6) **Средства за заштита на растенијата**
7) **Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството**
8) **Земјоделска механизација (примена до пристапување на Македонија во членството на ЕУ)**
9) **Лекови**
10) **Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери)**
11) **Термални сончеви системи и компоненти**
12) **Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица**
13) **Сирово масло за производство на храна за човечка исхрана**

14) Првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој тие се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата (примена заклучно со 31 декември 2023 година)

Станбена зграда или стан претставува објект, кој е одреден и подготвен за тоа, да му овозможи на човекот траен престој и сместување. Стан може да претставува и дел од одреден станбен објект.

Кон станбените згради и станови припаѓаат:

- Дневни соби, спални, кујни и споредни простории од одреден стан;
- Просториите наменети за просторно уредување на станбен објект или стан, како на пример, заедничките простории, просториите за перење алишта или за готвење, подрумите и просториите за сушење алишта.
- Гаражите или паркингот кои се составен дел од станбените згради или станови [2].

Како станови не се сметаат објекти или делови од нив кои се наменети за привремено сместување на лица (на пр. хотели, пансиони, гостински куќи, викендички).

Пример: Градежна фирма гради апартмани наменети за понатамошна продажба. Градежната фирма при продажба на апартманите не може да примени повластена даночна стапка од 5% и за извршениот промет се применува општа даночна стапка од 18%.

15) Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток

---

[2] **Внимавајте! Во случаите кога заедно со станот се продава гаражата или подрумот, се смета дека станува збор за споредeн промет во контекст на прометот на станот па за извршениот промет се применува повластена даночна стапка од 5%. Кога предмет на прометот е само гаража или подрум, за извршениот промет се применува општа даночна стапка од 18%!**

16) **Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња**
17) **Училиштен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор**
18) **Пелети, печки на пелети и котли на пелети и**
19) **Топлинска енергија за греење.**

1.2.2. Примена на повластена даночна стапка за промет на услуги

Повластената даночна стапка од 5% се применува и на прометот на следниве услуги:

1) **Превоз на лица и нивниот придружен багаж**
2) **Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери)**

Кога софтверот на машини за автоматска обработка на податоци е на носител на податоци (CD, DVD и сл.), се јавува мешовит промет на добра и услуги бидејќи според одредбите на Законот, софтверот претставува услуга.

Имајќи предвид дека во овие ситуации како основен промет се јавува продажбата на софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивните единици (компјутери), што претставува промет на услуга, целокупниот промет се смета за промет на услуги и при промет во земјата се применува повластената стапка од 5%.

- **Набавка на софтвер од странски добавувач**

Набавката на софтвер на носител на податоци надвор од земјата, не може да се третира како увоз на добро, бидејќи софтверот претставува услуга. Доколку во фактурата од странскиот даночен обврзник трошоците или вредностите на податоците или програмските инструкции наменети за употреба во машините за автоматска обработка на податоци (софтвер) се одделно искажани од вредноста на носителот на податоци, вредноста на софтверот нема да биде вклучена во

даночната основа при пресметување на данокот на додадена вредност при увозот, односно ќе се оданочат само носителите на податоци со примена на општата даночна стапка од 18%.

Набавката на софтвер, претставува услуга, а корисникот односно купувачот на софтверот се јавува како даночен должник за ДДВ (член 32 точка 4 од ЗДДВ) и има обврска да го пресмета данокот на додадена вредност со примена на повластената даночна стапка, да поднесе даночна пријава и да го плати данокот. Истовремено за набавениот софтвер може да се користи право на одбивка на предходен данок доколку истиот е наменет за цели на вршење на стопанската дејност на купувачот (истовремено се пресметува и влезно и излезно ДДВ и истото се репортира со пополнување на полињата 11 и 12 и 20 и 21 од ДДВ-04 пријавата).

Обврската за пресметување, пријавување и плаќање на ДДВ имаат и купувачите кои набавиле софтвер од странство, а не се регистрирани за целите на ДДВ, но во тој случај постои обврска на поднесување на ДДВ пријава само за даночните периоди во кои е извршена набавката, а рокот за доставување на даночната пријава е до 25-ти во месецот по истекот на тромесечјето во кое е набавен софтверот[3].

3) Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и
4) Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти.

Под угостителски објекти се подразбираат угостителските објекти за сместување утврдени со Законот за угостителска дејност. Угостителските објекти за сместување се делат на:

- Основни угостителски објекти за сместување во кои спаѓаат: хотели, хотелски населби, апартмански населби, мотели, пансиони, резиденции, туристички населби и слично.

[3] Даночните пријави поднесени од даночни обврзници кои не се регистрирани за целите на ДДВ исто така се поднесуваат електронски, а истите и покрај тоа што при приемот во Управата за јавни приходи се означуваат како неприфатени, сепак добиваат соодветен статус и задложувањето се евидентира на даночната картичка за ДДВ

- Комплементарни сместувачки објекти во кои спаѓаат: ноќевалишта, гостилници, кампови, приватни сместувачки капацитети (соби, апартмани, станови, куќи), одморалишта (за деца, младинци, работници, лица со попреченост и слично), други комплементарни објекти (феријални домови, планинарски домови и куќи, објекти за привремено сместување и слично).

Пример: Хотел кој нуди услуга сместување со појадок, но по барање на гостите обезбедува услуга на полупансион и полн пансион. За да може да им ја изврши услугата за полупансион и полн пансион хотелот користи услуги од други угостителски објекти за кои има влезни фактури со 18%.

При фактурирање на извршениот промет услуга за ноќевње со полупансион или полнпансион хотелот во излезните фактури треба да примени повластена даночна стапка од 5% иако има влез од 18% ддв за услугите обезбедени од други угостителски објекти.

1.3. Примена на даночна стапка за данок на додадена вредност кај споредни промети

Повластената даночна стапка која се применува на извршениот промет на добра наведени во Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена даночна стапка ги опфаќа и споредните промети на испорачателот кои ја делат судбината на основниот промет. Веќе го споменавме овој концепт кога го објаснувавме прометот на гаражите и подрумите кога тие се купуваат заедно со станбениот објект.

Пример: трошоците за достава на нарачаната храна, трошоците за поштарина, трошоците за пакување претставуваат споредни промети на кои исто така ке се примени повластена даночна стапка од 5%.

1.4. Примена на даночна стапка за данок на додадена вредност кај сложени производи

Третман на сложен производ од аспект на данокот на додадена вредност имаат производите кои се продаваат како пакет по определена цена, а за кои доколку би се продавале поединечно би се применила различна даночна стапка за ДДВ.

Пример: продажба на книга со ЦД, играчка со бомбони, списание со козметички производ, чоколадо со играчка и слично.

Во случај кога се работи за сложен производ даночната стапка се утврдува врз основа на битниот дел во пакетот кој доколку е опфатен со Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена данолна стапка може да се примени повластената даночна стапка врз целокупниот пакет.

Доколку сите пооделни добра во пакетот се опфатени со Одлуката во тој случај се применува повластената даночна стапка врз целокупниот надоместок.

Од друга страна доколку пакетот се состои делумно од добра за кои не може да се примени повластена даночна стапка, а истовремено не може да се утврди битниот дел од производот повластената даночна стапка може да се примени само за добрата од сложениот производ кои се опфатени со Одлуката, а за останатите добра се применува општата даночна стапка.

Даночниот обврзник во ваков случај е обврзан во својата евиденција да прикаже на кој начин се распределува надоместокот согласно општа и повластена даночна стапка за данок на додадена вредност соодветно на вредноста на производите преку која полесно би се утврдило која даночна стапка треба да се примени.

Пример: Како пакет се продава книга со ЦД. Доколку вредноста на книгата е поголема од вредноста на ЦД-то ќе се примени повластена даночна

Подготвил: Благоја Грозданов

Скопје, април 2020